

16-chatverlauf-eltern-elternvertreterin.txt

Chat-Export (Messenger), von Katrin Reben am 30.05.2026 an die Kanzlei Lindemark übergeben

Teilnehmerinnen: Katrin Reben, Nina Rausch (Elternvertreterin der Klasse)

Zeitraum: 26.05.2026 bis 29.05.2026

[26.05.2026 19:12] Nina Rausch: Hallo Katrin, wie war das Rückkehrgespräch heute morgen? Amalia wieder in der Schule?

[26.05.2026 19:40] Katrin Reben: Hallo Nina. Gespräch war kurz, Frau Lohse und die Klassenlehrerin. Amalia darf erstmal wieder in den Unterricht, aber "unter Beobachtung" wie sie sagen. Von Schulwechsel war wieder die Rede, "man solle sich das als Familie überlegen"

[26.05.2026 19:41] Katrin Reben: schriftlich haben wir dazu weiterhin nichts

[26.05.2026 19:58] Nina Rausch: Ich hab was für euch. Frau Petkovic hat mir erzählt ihr Sohn hätte das Video schon am 19.4. in der anderen Gruppe gehabt, also in der Fußballgruppe, nicht im Klassenchat. Da war Amalia gar nicht drin

[26.05.2026 20:03] Katrin Reben: das deckt sich mit dem was Amalia die ganze Zeit sagt!! sie hats nur weitergeleitet als es eh schon rumging. kannst du mir das schriftlich geben oder Frau Petkovic fragen?

[26.05.2026 20:15] Nina Rausch: Frag ich sie. Sie will aber nicht dass ihr Sohn Ärger kriegt, verständlich. Vielleicht reicht's ja wenn sie es der Anwältin direkt sagt

[27.05.2026 15:44] Nina Rausch: Hab dir grad den Scan vom Protokollauszug gemailt, den hatte ich noch von der Konferenz. Ist aber nur Seite 2 und 3, Seite 1 hab ich nie bekommen

[27.05.2026 16:02] Katrin Reben: danke! da steht Amalia sei "Urheberin", das stimmt so einfach nicht

[28.05.2026 08:19] Katrin Reben: anderes Thema, habt ihr auch Post wegen der Ganztagsbetreuung bekommen? Uns wurde der Platz für Amalia zum 1.8. gekündigt, angeblich "Neuvergabe wegen hoher Nachfrage". Zufall glaub ich nicht

[28.05.2026 08:33] Nina Rausch: Bei uns nichts. Ich kenn auch keine anderen Familie die sowas bekommen hat, ich frag mal rum

[29.05.2026 21:10] Nina Rausch: Also: bisher hat niemand sonst so eine Kündigung. Und Frau Petkovic überlegt noch, sie meldet sich evtl direkt bei eurer Kanzlei

[29.05.2026 21:26] Katrin Reben: danke dir. wir haben Montag Termin bei Frau Tönnesen, ich nehm den Chat hier mit

07-email-eltern-an-schule.eml

Von	eltern.reben@familie-reben.de
An	schulleitung@lindenhof.de
Datum	Wed, 20 May 2026 08:12:00 +0000
Betreff	Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss

Sehr geehrte Frau Direktorin,

wir bitten um Übersendung des Konferenzprotokolls, der Chat-/Video-Unterlagen und der Rechtsgrundlage für den Unterrichtsausschluss. Amalia sitzt seit drei Tagen zu Hause und erhält nur Arbeitsblätter.

Mit freundlichen Grüßen

Familie Reben

15-antwort-schule-akteneinsicht.eml

Von	Sekretariat Lindenhof-Gymnasium <schulleitung@lindenhof.de>
An	eltern.reben@familie-reben.de
Kopie	"Dr. Britta Lohse" <b.lohse@lindenhof.de>
Datum	Fri, 22 May 2026 13:51:00 +0200
Betreff	AW: Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss

Sehr geehrte Familie Reben,

Ihre E-Mail vom 20.05. habe ich Frau Dr. Lohse vorgelegt. Ich darf Ihnen im Auftrag folgendes mitteilen:

Eine Einsichtnahme in die Schülerakte ist nach Terminvereinbarung im Sekretariat möglich, frühestens am Mittwoch, 27.05., um 14:00 Uhr, da Frau Dr. Lohse Anfang der Woche auf einer Dienstbesprechung ist. Bitte bringen Sie einen Ausweis mit, kopieren dürfen wir vor Ort leider nur gegen Kostenerstattung (0,10 Euro je Seite).

Das Protokoll der Klassenkonferenz befindet sich noch in der Endfassung und muss erst von der Protokollführerin und Frau Dr. Lohse gegengezeichnet werden, es liegt daher am 27.05. voraussichtlich noch nicht vollständig vor. Die Chat-Unterlagen liegen der Schule nur als Ausdrucke vor, die uns von Eltern aus der Klasse überlassen wurden. Die Videodatei selber liegt der Schule nicht vor und wurde hier auch nie gespeichert, das möchte Frau Dr. Lohse ausdrücklich festgehalten wissen.

Zur Beschulung: Die Aufgaben werden weiterhin über das Schulportal eingestellt, wegen der Lücken in Mathematik und Englisch habe ich die Fachlehrkräfte nochmal erinnert. Das Rückkehrgespräch ist nach jetzigem Stand für Dienstag, 26.05., 07:45 Uhr bei Frau Dr. Lohse vorgesehen, bitte bestätigen Sie den Termin kurz.

Zu Ihrer Frage nach der Rechtsgrundlage kann ich Ihnen von hier aus nichts sagen, das müsste Frau Dr. Lohse im Gespräch mit Ihnen klären.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Jana Riedel

Sekretariat, Telefon 0201 558 214

10-posteingangsregister-schulakte.csv

Eingang

2026-05-28 17:42

Datum Dokument

2026-05-05

Absender

Lindenhof-Gymnasium

Dokument

Schreiben Unterrichtsausschluss und Schulwechsel

Originalform

DOCX-Ausdruck mit Umschlag

Seiten

2

Verwahrort

Originalumschlag Fach 2026-SCH-188

Bemerkung

Zugang laut Eltern am 6. Mai 2026

Eingang

2026-05-28 17:48

Datum Dokument

2025-08-12

Absender

Lindenhof-Gymnasium

Dokument

Förderplan und Nachteilsausgleich

Originalform

PDF-Kopie

Seiten

4

Verwahrort

Elektronische Akte Unterordner Schule

Bemerkung

Unterschriften Klassenleitung und Eltern vorhanden

Eingang

2026-05-28 17:53

Datum Dokument

2026-03-19

Absender

Praxis Dr. Anke Mertens

Dokument

Fachärztliche Stellungnahme

Originalform

Kopie Papier

Seiten

3

Verwahrort

Original bei Eltern

Bemerkung

Eingangsstempel der Schule fehlt

Eingang

2026-05-28 18:02

Datum Dokument

2026-04-21

Absender

Amalia Reben

Dokument

Klassenchat Auszug

Originalform

JPG vom Mobiltelefon

Seiten

2 Dateien

Verwahrort

Beweismittelordner schreibgeschützt

Bemerkung

Vollständiger Export noch anzufertigen

Eingang

2026-05-28 18:10

Datum Dokument

2026-05-18

Absender

Katrin Reben

Dokument

E-Mail Akteneinsicht und Beschulung

Originalform

EML

Seiten

1

Verwahrort

Elektronische Akte E-Mail

Bemerkung

Header und Versandzeit vorhanden

Eingang

2026-05-29 09:15

Datum Dokument

2026-05-27

Absender

Elternvertreterin Nina Rausch

Dokument

Protokollauszug Klassenkonferenz

Originalform

PDF-Scan

Seiten

2

Verwahrort

Elektronische Akte Schule

Bemerkung

Herkunft und Vollständigkeit noch zu klären

Eingang

2026-05-29 11:06

Datum Dokument

2026-05-29

Absender

Lindenhof-Gymnasium

Dokument

Portalexport Aufgaben und Fehlzeiten

Originalform

XLSX

Seiten

1 Datei

Verwahrort

Elektronische Akte Schule

Bemerkung

Stand 29. Mai 2026 10:52 Uhr

13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.docx	DOCX	hoch
03-normenkette-livecheck.docx	DOCX	hoch
04-schreiben-schulleitung-unterricht sausschluss.docx	DOCX	hoch
05-fehlzeiten-noten-nachteilsausglei ch.xlsx	XLSX	hoch
06-foerderplan-und-schulpsychologi e.pdf	PDF	hoch
07-email-eltern-an-schule.eml	EML	hoch
08-klassenchat-auszug.jpg	JPG	mittel
09-klassenkonferenz-protokoll-ausz ug.pdf	PDF	mittel
10-posteingangsregister-schulakte.c sv	CSV	hoch
11-entwurf-widerspruch-eilantrag.do cx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.docx	DOCX	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel
14-besprechungsunterlage.pdf	PDF	hoch

Klassenchat 9b

Schüler

Das Video war nicht von Amalia, sie hat es nur weitergeleitet.

Schule

Bitte keine weiteren Screenshots im Klassenchat.

Schüler

Aber die anderen posten weiter Memes über sie.

RA

Beweise sichern, nicht weiter verteilen.

Bilddatei: 08-klassenchat-auszug.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

05-fehlzeiten-noten-nachteilsausgleich.xlsx

Datum	Grund	entschuldigt	Bemerkung
2026-03-12	Migräne	ja	Attest
2026-04-18	Konflikt nach Chat	unklar	Klassenleitung informiert

Fach	Stand	Problem
Deutsch	4-	LRS-Ausgleich unklar
Mathe	3	keine Auffälligkeit
Englisch	5	mündliche Mitarbeit nach Ausschluss fehlt

02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrensstand.docx

Chronologie Amalia Reben

Lindenhof-Gymnasium · Stand 29. Mai 2026

Kontrolle	Dr. Petra Lindemark / Fristenreferat J. Weigand
Grundlage	Elterngespräch, Schulschreiben, Portalexport, Chatbilder und Protokollauszug
Vorbehalt	Fristbeginn und Rechtsqualität nach vollständiger Schulakte erneut bestimmen

1. Ereignislinie

Datum	Ereignis	Quelle	Offener Punkt
12. August 2025	Förderplan und LRS-Nachteilsausgleich für das Schuljahr dokumentiert	Förderplan	Umfang je Fach und Fortschreibung
3. Februar 2026	Erstes protokolliertes Konfliktgespräch in Klasse 8 b	Elternportal	Gesprächsnotiz der Schule fehlt
19. März 2026	Fachärztliche Stellungnahme zur Aufmerksamkeitsstörung	Kopie der Eltern	Eingang bei Schule und konkrete Empfehlung
11. April 2026	Klassenleitung meldet Unterrichtsstörung und Handybenutzung	Portalnachricht	Beteiligte und pädagogische Reaktion
21. April 2026	Handyvideo wird im Klassenchat weitergeleitet	Chatbild	Urheber, vollständiger Verlauf und vorheriger Streit
24. April 2026	Schule bittet Eltern kurzfristig zum Gespräch	E-Mail	Teilnehmer und Gesprächsprotokoll
27. April 2026	Gespräch mit Schulleitung; Eltern berichten über Mobbing	Elternnotiz	Schulseitige Niederschrift fehlt
5. Mai 2026	Schulleitung übersendet Unterrichtsausschluss und empfiehlt Schulwechsel	Brief und Umschlag	Zugang, Rechtsgrundlage, Dauer und Anhörung
6. Mai 2026	Aufgabenversorgung über Schulportal beginnt	Portalexport	Lücken in Mathematik und Englisch
18. Mai 2026	Eltern beantragen Akteneinsicht und Rückkehr in den Unterricht	E-Mail 07	Eingang und Bescheidung
27. Mai 2026	Klassenkonferenz berät Schulwechsel; Förderplan nicht im Auszug erwähnt	Protokollauszug	Vollständiges Protokoll und Beschlusskompetenz
28. Mai 2026	Mandatsaufnahme	Aktennotiz 01	Vollmacht und Identitätsunterlagen eingegangen
3. Juni 2026	Biologietest weiterhin im Portal eingetragen	Portal-Screenshot	Teilnahme, Ersatztermin und Materialzugang
8. Juni 2026	Nächste reguläre Klassenkonferenz	Schulkalender	Tagesordnung und mögliche Entscheidung

2. Fristen- und Sofortkontrolle

Vorgang	Auslöser	Arbeitsstand	Wiedervorlage
Akteneinsicht	Elternmail 18. Mai	Erinnerung mit Vollmacht vorbereitet	30. Mai 2026
Unterricht und Aufgaben	Ausschluss seit 6. Mai	Schriftliche Zwischenregelung angefordert	30. Mai 2026, 12:00 Uhr
Rechtsbehelf	Schreiben vom 5. Mai	Frist und statthafter Weg nach Landesrecht und Aktenlage prüfen	2. Juni 2026
Biologietest	Portaleintrag 3. Juni	Teilnahme und Nachteilsausgleich schriftlich klären	1. Juni 2026
Klassenkonferenz	Termin 8. Juni	Unterlagen und Anhörung vorab sichern	4. Juni 2026

3. Dokumentierte Widersprüche

Das Schreiben der Schulleitung spricht von einem Ausschluss „bis zur Klassenkonferenz“, während der Portalzugang weiterhin Prüfungen und Abgaben ausweist. Die Schule soll Beginn, Ende, Beschulungsform und Prüfungsfolgen schriftlich erklären.

Der Klassenkonferenz-Auszug bezeichnet Amalia als Urheberin des Videos; der vorgelegte Chat zeigt nur eine Weiterleitung. Der vollständige Verlauf und die Originaldatei fehlen.

Die Schule nennt wiederholte Fördergespräche, die Eltern verfügen aber nur über den Förderplan aus August 2025. Weitere Gesprächsvermerke sind Teil des Akteneinsichtsgesuchs.

J. Weigand · Fristenreferat · Zweitkontrolle Dr. Petra Lindemark

03-normenkette-livecheck.docx

Normenkette — Live-Check für Lindenhof-Gymnasium, Unterrichtsausschluss und drohenden Schulwechsel

Vorgehen

Schulrechtliche Mandate haben drei Besonderheiten: (1) Landesrechtliche Vielfalt (16 SchulG), (2) hohe Eilbedürftigkeit (laufender Schulalltag betroffen), (3) regelmäßige Verzahnung mit Behindertengleichstellung und Eingliederungshilferecht (SGB IX).

Im konkreten Fall: 14-jährige Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Verfahrensstand: **Unterrichtsausschluss** nach **Mobbingvorwurf**, in dessen Mittelpunkt ein **Handyvideo** steht; zugleich Streit über **Ganztagsbetreuung** und ein vom Lindenhof-Gymnasium angekündigter **Schulwechsel**.

Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 7 Abs. 1 GG** — Schulhoheit des Staates; Grenzen aus Grundrechten der Schülerin und der Eltern.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Verbot der Benachteiligung wegen Behinderung; einschlägig wegen ADHS/LRS.
- **Art. 6 Abs. 2 GG** — elterliches Erziehungsrecht; Mitwirkungspflicht der Schule bei Ordnungsmaßnahmen.
- **Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG** — Allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere bei Handyvideo (Bildaufnahme, Verbreitung über Schul-Chat).
- **UN-BRK Art. 24** — Recht auf inklusive Bildung.

Stufe 2: Bundesland und aktuelles Schulgesetz

- **Bundesland aus Aktenstück 04 (Schreiben der Schulleitung) verifizieren** — wir vermuten ein Bundesland mit Lindenhof-Gymnasium, müssen das aber konkret prüfen.
- Live-Check des einschlägigen **Schulgesetzes** (z. B. Hess. Schulgesetz, NRW SchulG, BayEUG, BW SchG) gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- Schlüsselparagraphen je Landesrecht:
- **Ordnungsmaßnahmen** (Unterrichtsausschluss bis Schulwechsel) — eskalierende Stufenleiter.
- **Nachteilsausgleich/Inklusion** (Anspruch, Verfahren, Beteiligung der Eltern).
- **Schülerbeförderung / Schulwegregelung** bei Schulwechsel.
- **Beteiligung der Schulkonferenz / Klassenkonferenz** vor Ordnungsmaßnahme.

Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen** des Landes.
- **Verordnung über sonderpädagogische Förderung und Nachteilsausgleich**.
- **Datenschutzregelung** für Handyaufzeichnungen im Schulkontext (KMK-Empfehlungen, Landesdatenschutzgesetz).
- **Mediationsordnung** der Schule oder des Schulträgers, falls einschlägig.

Stufe 4: Schulinterne Ordnung und Beschluss

- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium** (in aktueller Fassung).
- **Beschluss der Klassenkonferenz** zum Unterrichtsausschluss — Protokoll vollständig anfordern.

- **Beschluss der Gesamtkonferenz / Schulkonferenz**, falls bereits über Schulwechsel beraten wurde.
- **Förderplan und schulpyschologische Notiz** (Aktenstück 06) — für die Frage, ob das Mobbing-Verhalten im Zusammenhang mit ADHS steht.

Stufe 5: Konkreter Bescheid und Verwaltungsakt

- **Schreiben der Schulleitung Unterrichtsausschluss** vom (Datum aus Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG des jeweiligen Landes.
- **Anhörungsdokumentation**: Eltern und ggf. Schülerin nach § 28 VwVfG angehört? Beleg fehlt aktuell.
- **Drohung des Schulwechsels**: noch nicht förmlich beschlossen, aber in Aktenstück 04 angekündigt — Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten.

Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist

- **Widerspruch** nach § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe.
- **Widerspruchsbehörde**: Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klage** vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht (Sitz des Schulträgers).
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** (Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Unterrichtsausschluss) und ggf. § 123 VwGO (gegen drohenden Schulwechsel).

Spezialthema 1: Handyvideo und Persönlichkeitsrecht

- **Schülerin als Aufnehmende oder Aufgenommene?** Aktenstück 04 ist hier nicht eindeutig; bitte konkret aus den Schreiben der Schulleitung herauslesen.
- **Bildrechte / Datenschutz**: Unbefugte Aufnahme nach § 201a StGB; DSGVO-Verstoß bei Verbreitung; KUG bei Veröffentlichung.
- **Sanktionsstärke**: Bei Verbreitung in Schul-Chat ist die Tatschwere höher als bei reiner Aufzeichnung.
- **Verhältnismäßigkeit**: Unterrichtsausschluss und Schulwechsel sind eingreifend; gestufte Maßnahmen (Gespräch, Mediation, Klassenkonferenz, vorübergehender Ausschluss, dauerhafter Wechsel) müssen vorher ausgeschöpft sein.

Spezialthema 2: Nachteilsausgleich (ADHS/LRS) und Mobbing-Verdacht

- **Wechselwirkung**: ADHS kann impulsives Verhalten und Konfliktverhalten begünstigen — relevant für die Frage, ob die Mobbinghandlungen behinderungsbedingt sind.
- **Diskriminierungsverbot Art. 3 III 2 GG**: Wenn Sanktion auf behinderungsbedingtes Verhalten reagiert, kann sie rechtswidrig sein.
- **Angemessene Vorkehrungen** (UN-BRK Art. 2): Hat die Schule alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel (Schulbegleitung, Mediation, Förderkonferenz) tatsächlich genutzt?
- **Nachteilsausgleichsmaßnahmen** im Konfliktfall: ggf. Einzelfallregelung statt pauschaler Sanktion.

Spezialthema 3: Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht; bei Wegfall durch Unterrichtsausschluss entstehen Folgefragen (Aufsicht, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung).
- **Eltern-Berufstätigkeit**: bei wegfallender Ganztagsbetreuung erheblicher praktischer Schaden — relevant für die Anordnungsgrund-Begründung im Eilantrag.

Live-Quellen-Karte

- Landesrechts-Datenbank des einschlägigen Bundeslandes.
- KMK-Empfehlungen zu Mobbing-Prävention in Schulen.
- bverwg.de und Landes-OVG für aktuelle Rechtsprechung zu Ordnungsmaßnahmen und Schulwechsel.
- Datenschutzaufsicht Land für KUG-/DSGVO-Frage bei Handyvideo.
- Verbände der Eltern und Selbsthilfe ADHS Deutschland e.V. (zentraler Hinweis-/Wissensgeber).

Quellenhygiene

- Keine Az aus Modellwissen. Schulrechts-Rechtsprechung ist landesspezifisch — kein Übertrag ohne Prüfung der Übertragbarkeit.
- Bei UN-BRK auf den deutschen Anwendungsvorbehalt (BRK als gesetzliche, nicht verfassungsrechtliche Pflicht) hinweisen.
- Konkretes Bundesland und einschlägiges Schulgesetz aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

04-schreiben-schulleitung-unterrichtsausschluss.docx

Schreiben der Schulleitung

Die Schulleitung des Lindenhof-Gymnasiums teilt mit, dass Amalia Reben wegen eines Handyvideos und wiederholter Störungen bis zur Klassenkonferenz nicht am Unterricht teilnehmen soll. Zugleich wird ein Schulwechsel empfohlen.

Das Schreiben enthält keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unklar ist, ob es nur eine pädagogische Maßnahme, eine vorläufige Ordnungsmaßnahme oder ein Verwaltungsakt sein soll.

- Nachteilsausgleich LRS/ADHS wird nicht erwähnt
- Eltern wurden nur per Mail informiert
- Mobbingvorgeschichte fehlt

Ergänzende Ausfertigung

Anlass und Anhörung

Die Schulleitung der Gesamtschule Lindenhof bezieht sich auf Vorfälle am 11., 14. und 18. Mai 2026 in Klasse 7b. Genannt werden das Verlassen des Unterrichts, eine Auseinandersetzung im Treppenhaus und die Beschädigung eines Schließfachs. Klassenleitung, Schulsozialarbeit und Mutter wurden am 19. Mai von 08:10 bis 08:42 Uhr angehört.

Der Schüler erklärte, er habe den Ruheraum aufsuchen wollen und sei am Treppenabsatz festgehalten worden. Die Klassenleitung verwies auf eine abweichende Beobachtung zweier Schüler. Die schriftlichen Aussagen, der Förderplan und das Protokoll des Hilfeplangesprächs sind nicht vollständig beigelegt.

Verfügung und Organisation

Das Schreiben ordnet den Unterrichtsausschluss für 23. bis 25. Mai 2026 an und benennt Abholung, Aufgabenübermittlung, Ansprechpartnerin und Rückkehrgespräch am 26. Mai um 07:45 Uhr. Ausfertigung: Schulleiterin Dr. Britta Lohse; Bearbeitung: Sekretariat Jana Riedel, Telefon 0201 558 214.

11-entwurf-widerspruch-eilantrag.docx

Entwurf Widerspruch und Eilbitte

Namens der Eltern wird die Aufhebung des Unterrichtsausschlusses und hilfsweise die unverzügliche Beschulung mit Lernmaterial, Fördermaßnahmen und Schutzkonzept beantragt.

Die Rechtsqualität des Schreibens ist unklar. Vorsorglich wird Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt.

- Anhörung rügen
- Nachteilsausgleich einziehen
- Mobbing-Schutzpflichten prüfen

Ergänzender Tatsachenvortrag

Zeitlicher Ablauf

Der Entwurf ordnet jeden Vorfall nach Datum, Ort, Aufsichtsperson und vorhandenem Beleg. Er weist darauf hin, dass Förderplan vom 2. Februar, Hilfeplangespräch vom 6. April und kinderärztliche Empfehlung vom 9. Mai in der Schulakte nur teilweise wiedergegeben sind.

Die Mutter schildert den Telefonanruf des Sekretariats am 20. Mai um 12:36 Uhr und den Eingang des Schreibens am 21. Mai. Sie legt den Umschlag, eine eigene Gesprächsnotiz und die E-Mail der Schulsozialarbeiterin bei. Gegenteilige Wahrnehmungen der Lehrkräfte werden als streitig gekennzeichnet.

Vorläufiges Begehren

Beantragt wird eine Entscheidung vor Beginn des Ausschlusszeitraums sowie Akteneinsicht in Aussagen, Konferenzunterlagen und Fördermaßnahmen. Der Entwurf enthält eine gesonderte Anlagenliste und lässt Gericht, Aktenzeichen und Unterschrift für die anwaltliche Endfassung offen.

12-offene-punkte.docx

Offene Punkte — Lindenhof-Gymnasium, 14-jährige Schülerin, Unterrichtsausschluss und drohender Schulwechsel

Status

Stand: 02.06.2026. Mandanten: Erziehungsberechtigte einer 14-jährigen Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Auslöser: Mobbingvorwurf mit Handyvideo, daraufhin Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung; zugleich Streit über die Ganztagsbetreuung und Andeutung eines Schulwechsels. Beratung: Frau Anne-Marie Tönnesen (Familien- und Schulrecht).

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Schulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** aus dem Kopfbogen des Schreibens der Schulleitung (Aktenstück 04) zu verifizieren; danach Live-Check gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen:** stufenleiter-Regelung des Landes; Bedingungen für Unterrichtsausschluss und Schulwechsel.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie Nachteilsausgleich:** aktuelle Fassung mit etwaiger Übergangsregelung.
- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium:** konkrete schulinterne Verhaltensregeln, Eskalationsstufen, Mobbing-/Cybermobbing-Regelungen.

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Schreiben Schulleitung Unterrichtsausschluss** (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG; greifbar als Klagegegenstand.
- **Beschluss Klassenkonferenz:** Vorbereitungshandlung; eigene Anfechtbarkeit verneint.
- **E-Mail-Verkehr Eltern ↔ Schule** (Aktenstück 07): kein Verwaltungsakt, aber Beweis für Beteiligungs- und Anhörungsfragen.
- **Drohung Schulwechsel:** noch nicht formell beschlossen; deshalb Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten (§ 123 VwGO).
- **Förderplan / Schulpsychologische Notiz** (Aktenstück 06): keine Außenwirkung, aber zentrale Beweisstücke für die Frage der behinderungsbedingten Verhaltensursache.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Widerspruchsfrist** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe Unterrichtsausschluss; konkretes Bekanntgabedatum aus Aktenstück 04.
- **Widerspruchsbehörde:** Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klagefrist:** 1 Monat nach Widerspruchsbescheid, beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht.
- **Eilrechtsschutz § 80 Abs. 5 VwGO** zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Unterrichtsausschlusses — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler, Diskriminierung wegen ADHS, Verhältnismäßigkeit), Anordnungsgrund (drohende Schulleistungsverluste, drohender Schulwechsel mit Folgewirkung).
- **§ 123 VwGO** zur einstweiligen Anordnung gegen den drohenden Schulwechsel.

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichtsanspruch** nach § 29 VwVfG: sofort stellen, da der Verfahrensstand für Eilrechtsschutz benötigt wird.
- **Fehlende Unterlagen:**
- Vollständiges **Klassenkonferenzprotokoll** mit Begründung des Unterrichtsausschlusses und Abstimmungsergebnis.
- **Schulpsychologische Stellungnahme** zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
- **Förderplan-Historie** (bisherige Förderkonferenzen, Beschlüsse, Umsetzungsdokumentation).
- **Handyvideo** als Beweisstück und alle damit zusammenhängenden Chat-Verläufe (mit Erlaubnis der Beteiligten oder über Schul-IT).
- **Beweise zur Verbreitung** (wer hat das Video wem geschickt, wann, mit welchem Kommentar).
- **Mediationsversuche der Schule** vor dem Ausschluss — Belege?
- **Vergleichsfälle:** Wie hat die Schule früher auf vergleichbare Vorfälle reagiert?

5. Beweisthemen für unsere Position

- **Verhältnismäßigkeit:** Unterrichtsausschluss ist gravierender Eingriff. Schule muss zunächst mildere Mittel (Klassengespräch, Mediation, Einzelförderung, schulinterne Sanktion ohne Ausschluss) ausgeschöpft haben.
- **Wechselwirkung ADHS / Verhalten:** Inkriminiertes Verhalten muss vor dem Hintergrund der diagnostizierten ADHS bewertet werden (Diskriminierungsverbot, Verhältnismäßigkeit).
- **Anhörungsrecht** der Eltern und der Schülerin vor Ordnungsmaßnahme: § 28 VwVfG; bei Verletzung kann § 46 VwVfG-Heilung versagen.
- **Beteiligungsrechte** des Schulvertretungs-Gremiums und des Schulelternbeirats.
- **Schutz vor Cybermobbing:** Hat die Schule selbst die Mobbing-Prävention erfüllt? § 6 SchulG-Vorschriften zu Mobbing-Konzepten (je nach Land).
- **Handyvideo-Status:** Was zeigt das Video tatsächlich? Wer ist Aufnehmer, wer ist Aufgenommener? Welche Rolle spielte die Mandantenschülerin?

6. Gegen-Angriffspunkte (interne Risikobewertung)

- **Verbreitung des Videos:** Wenn die Mandantenschülerin selbst das Video verbreitet hat, ist das eine gravierende Verfehlung (KUG, § 201a StGB, ggf. § 33 KUG / § 22 KUG).
- **Vorgeschichte:** gibt es frühere Vorfälle (Verwarnungen, Konferenzbeschlüsse)? Eskalationskette ist für Verhältnismäßigkeit entscheidend.
- **Beweislage zur Mobbing-Handlung:** Schule wird Zeugenaussagen vorbringen — gegenkonkret befragen.
- **Schwere des Vorfalls:** Wenn die Aufgenommene Person psychisch geschädigt ist, kann das Maßnahmenschwere rechtfertigen.

7. Schnittstelle zur Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht prüfen.
- **Wegfall durch Unterrichtsausschluss:** Mit dem Ausschluss entfällt regelmäßig auch die Ganztagsbetreuung. Folge: Eltern müssen Betreuung organisieren, was bei beidseitiger Berufstätigkeit gravierend ist.
- **Argument für Anordnungsgrund** im Eilrechtsschutz: Vereinbarkeit Familie und Beruf.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. **Akteneinsichtsanspruch** schriftlich an die Schulleitung, mit Bitte um Termin binnen 5 Werktagen.

2. **Widerspruch** gegen den Unterrichtsausschluss vorbereiten (Vorlage in 48 Stunden).
3. **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** fertig zum Einreichen, sobald das Schreiben der Schulleitung formal als Verwaltungsakt vollziehbar ist.
4. **Externes Gutachten** schulpsychologisch / kinder- und jugendpsychiatrisch zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
5. **Sicherung des Handyvideos** und der Chat-Verläufe — Forensik durch unabhängige Stelle, um Verfälschung auszuschließen.
6. **Mandantin Schülerin** und Eltern: detaillierte Sachverhaltsschilderung schriftlich, mit Versionsstand vor und nach dem Vorfall.
7. **Gespräch Schulleitung** als Vorbereitung einer einvernehmlichen Lösung (Mediation, Konfliktgespräch) als Alternative zum gerichtlichen Verfahren.

Risiken transparent benennen

- Schulrechtliche Eilrechtsschutzverfahren werden teils restriktiv beschieden; Verwaltungsgerichte respektieren den weiten Beurteilungsspielraum der Schule.
- Bei nachgewiesener Verbreitung des Videos durch die Mandantenschülerin sinken die Erfolgsaussichten erheblich.
- Bei Bestätigung des Unterrichtsausschlusses ist die Schulleistungslücke ggf. nicht mehr aufholbar.
- Kosten: Eilverfahren ca. 1.500-3.000 EUR; Hauptsache zusätzlich 2.500-5.000 EUR. Rechtsschutzversicherung der Eltern prüfen.

06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

Förderplan / Schulpsychologie

Amalia hat seit 2024 einen dokumentierten LRS-Nachteilsausgleich. Für 2026 ist zusätzlich ADHS abgeklärt, aber der Förderplan wurde nicht angepasst.

Die Notiz empfiehlt Strukturhilfen, keine Strafeskalation ohne Klärung des Mobbingkontextes.

Punkt	Stand	Lücke
LRS	anerkannt	Zeugnisbemerkung prüfen
ADHS	Verdacht/Attest	Maßnahme offen
Mobbing	Chatverläufe	Schutzkonzept fehlt

09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

Klassenkonferenz Protokollauszug

Die Klassenkonferenz beschließt, der Schulleitung einen Schulwechsel nahezu legen. Eine förmliche Anhörung der Eltern ist im Protokoll nicht erkennbar.

Der Förderplan wird nicht diskutiert. Zwei Lehrkräfte erwähnen Mobbing, ohne dass daraus Maßnahmen folgen.

TOP	Inhalt	Problem
3	Handyvideo	Täterrolle unklar
4	Schulwechsel	Anhörung fehlt
5	Förderplan	nicht behandelt

14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechung Reben · Lindenhof-Gymnasium

Termin	2. Juni 2026, 16:30 Uhr
Teilnehmer	Katrin und Michael Reben; Amalia Reben; Dr. Petra Lindemark
Ziel	Unterrichtssituation, Aktenlücken, Chatbelege und nächstes Schreiben abstimmen
Mitbringen	Mobiltelefon mit Originalchat, ärztliche Stellungnahme, Portalzugang, Umschlag des Schulschreibens

1. Lage bei Besprechungsbeginn

Punkt	Belegt	Offen
Unterrichtsausschluss	Schreiben vom 5. Mai und Aufgabenportal	Dauer, Rechtsgrundlage, Anhörung und Prüfungsfolgen
Handyvideo	Zwei Chatbilder	Originaldatei, vollständiger Verlauf, Urheber und Empfänger
Förderbedarf	Förderplan 2025 und ärztliche Stellungnahme März 2026	Eingang bei Schule, Fortschreibung und Umsetzung je Fach
Mobbingvorwurf	Elternmail und zwei benannte Mitschülerinnen	Schulische Gesprächsvermerke und Schutzmaßnahmen
Schulwechsel	Empfehlung im Schreiben und Protokollauszug	Zuständige Entscheidung, Anhörung und konkrete Zielschule

2. Fragen an Amalia und die Eltern

Wann erhielt Amalia das Video, welchen Kommentar fügte sie hinzu und an wen leitete sie es weiter? Wer kann den Streit vor der Aufnahme beschreiben? Welche Aufgaben fehlen seit dem Ausschluss? Welche Lehrkraft wusste wann von der ärztlichen Stellungnahme? Welche Gespräche fanden ohne schriftlichen Vermerk statt?

3. Dokumentenübergabe

Dokument	Original oder Kopie	Übergabevermerk
Schulschreiben mit Umschlag	Original	Scan, Rückgabe nach Termin
Ärztliche Stellungnahme	Kopie	Eingang bei Schule nachzuweisen
Chatexport	Vom Originalgerät zu erzeugen	Datei, Metadaten und Verwahrort protokollieren
Portalexport Aufgaben und Fehlzeiten	PDF-Ausdruck	Stand 2. Juni mit Uhrzeit
Förderplan	Kopie	Vollständigkeit und Unterschriften prüfen

4. Ergebnis des Termins

Festzuhalten sind die bestätigte Chronologie, noch fehlende Schulakten, die konkrete Beschulung bis zur nächsten Entscheidung, der Umgang mit dem Biologietest und das nächste versandfertige Schreiben. Rechtliche und tatsächliche Unsicherheiten bleiben getrennt sichtbar.